Curso
26-27

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS MARÍTIMAS

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MARÍTIMA

ELENA SECO

INDICE

1. La economía azul 3

2. El transporte marítimo 4

2.1. Transporte marítimo de mercancías 4
2.2. Servicios de pasaje 5
2.3. Principales características del transporte marítimo 6

3. Elementos del transporte marítimo 7

3.1. Elementos personales del transporte marítimo 8
3.2. Elementos reales del transporte marítimo 11

4. Organizaciones relacionadas con el transporte marítimo internacional de mercancías 13

5. Modalidades de prestación de los servicios de transporte marítimo.... 15

1. LA ECONOMÍA AZUL

La importancia de los mares y los océanos es reconocida por la Comisión Europea como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento.

Las actividades económicas que componen el Sector Marítimo en su conjunto conforman la denominada «Economía Azul», que agrupa a una gran diversidad de sectores económicos, tanto industriales como de servicios, relacionados directamente con la mar.

Entre los sectores que la componen figuran el transporte marítimo; los puertos y servicios portuarios; la construcción y reparación de buques y su industria auxiliar; la pesca y acuicultura; la industria *offshore*; el turismo costero, la náutica de recreo y los puertos deportivos; las energías renovables marinas; desalinización y recursos minerales marinos; defensa y seguridad; investigación y formación; o diversos servicios marítimos (seguros, jurídicos, sociedades de clasificación, ingenierías...)

En paralelo, a los sectores tradicionales están creciendo sectores innovadores, como el de la energía oceánica renovable o la biotecnología que abre nuevas perspectivas de creación sostenible de riqueza y de generación de empleo. Un amplio número de actividades consideradas por la Unión Europea como pilares de la reactivación económica.

Las empresas de estos sectores se agrupan en los llamados «Clúster marítimos», cuyo objetivo es promover y reforzar el sector marítimo europeo y la economía marítima en su conjunto, estableciendo un marco eficiente para la cooperación sectorial marítima y para vocalizar el interés marítimo a los responsables políticos.

El Clúster Marítimo Español (CME), cuya creación en 2007, coincidió con la publicación del Libro Azul de la Política Marítima Integrada de la UE, cuenta con 138 miembros (asociaciones, organismos y entidades) que agrupan a más de 3.000 empresas y que generan el 2,7% del PIB total de la economía española y que, en términos de empleo directo ocupa a 900.000 personas, el 4,7% del total empleo español. El CME se integra en la European Network of Maritime Clusters (ENMC) que aglutina los Clústeres Marítimos de los principales países europeos y que actualmente cuenta con 12 miembros.

En el ámbito europeo, según el estudio «Blue Economy 2025», elaborado por encargo de la Comisión Europea, en 2023, los 7 sectores «establecidos»[(1)] de la economía azul creaban el 2,4% del empleo en la UE (27), con unos 4,9 millones de empleos directos y tenía un valor añadido de unos 263.000 millones de euros. Son estimaciones que el propio estudio califica de conservadoras, máxime teniendo en cuenta el potencial de otros sectores más innovadores para los que no existen todavía datos fiables.

Cuatro de estos sectores marítimos tienen al buque y a la navegación como centro de su actividad, en lo que se conoce como las «Cuatro Marinas»: de guerra, de pesca, mercante y deportiva.

Entre todas las actividades relacionadas con la mar que se han indicado, la de mayor relevancia económica es el transporte marítimo que representa en su conjunto, más del 60% de la cifra de negocio de todas las actividades marítimas (M. Stopford, Maritime Economics).

(1) Este informe denomina sectores establecidos a la extracción de recursos marinos vivos; servicios *offshore* de petróleo y gas; energías renovables marinas; sector portuario; construcción y reparación naval; transporte marítimo de mercancías y pasajeros; y el turismo costero.

2. EL TRANSPORTE MARÍTIMO

2.1. TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS

El **comercio internacional constituye la base del transporte marítimo**, en la medida en que genera la necesidad cubierta por éste. Sin comercio no habría demanda de transporte, de la misma manera que, sin demanda de bienes y servicios, no habría producción de éstos. Recíprocamente, se puede afirmar que, **sin transporte marítimo, no sería posible el comercio internacional** a la escala en la que lo conocemos.

> En la actualidad, más del 80% del comercio mundial (en t) se transporta por mar, en particular, los combustibles, alimentos y materias primas esenciales para la vida moderna. Sin su concurso, como muy acertadamente ha destacado la Organización Marítima Internacional, una mitad del mundo moriría de hambre y la otra mitad de frío.

Gracias al transporte marítimo se movieron en el mundo en 2025, según Clarksons, más de 13.000 millones de toneladas de mercancías, que incluyen los principales combustibles (petróleo y sus productos, gases licuados y carbón térmico), materias primas de las industrias siderometalúrgicas (mineral de hierro, carbón siderúrgico, bauxita, alúmina), así como productos agrícolas (cereales y sus harinas, habas de soja, …) y productos industriales de todo tipo (hoy día, especialmente en contenedores). En los últimos 30 años, el tráfico -con la excepción de 2009 y 2020- no ha dejado de crecer.

Sin un medio de transporte, como es el marítimo, capaz de combinar una alta eficiencia económica con una elevadísima seguridad y fiabilidad, este ingente volumen de comercio y la propia economía europea serían totalmente inviables.

Una de las causas fundamentales del comercio es el **desequilibrio económico** existente entre las distintas regiones del globo, que se ha ido poniendo de manifiesto y aumentando a medida que se producía el desarrollo de la economía y de los modernos medios de comunicación.

Países con grandes riquezas naturales, fundamentalmente materias primas, son frecuentemente pobres por carecer de los medios necesarios para su desarrollo (principalmente, capital y mano de obra preparada), mientras que otros, a los que la naturaleza ha escatimado sus recursos (o que, por tener una larga historia de desarrollo industrial, hace ya tiempo los han agotado, como es el caso de Europa o Japón) son ricos y, por disponer de medios financieros, tecnológicos y humanos, son capaces de aprovechar las riquezas naturales, aumentando su valor mediante su transformación en bienes susceptibles de muy diversos usos. La venta, por los primeros, de materias primas o productos poco elaborados, derivados de sus recursos naturales, permite a las economías desarrolladas elaborar un sinnúmero de productos que, a su vez, venden a otros países que, o no podrían obtenerlos de otro modo, o resultarían a un precio superior, o bien el comercio les permite reservar sus recursos para la producción de otros bienes para los que están mejor preparados.

Hoy en día, las economías de unos y otros países, ricos y pobres, desarrollados y en vías de desarrollo, están tan íntimamente interrelacionadas que forman un conjunto económico de difícil, por no decir imposible, separación. Este es el motivo de la llamada globalización de la economía.

Los factores básicos que han propiciado esta evolución han sido, por una parte, el avance tecnológico, especialmente en las comunicaciones, y, por otra, la paulatina liberalización de los intercambios de mercancías y capitales con la eliminación de las barreras de contingentes y aranceles.

La evolución del transporte marítimo, a lo largo de los últimos años, expresada en millones de toneladas por grupos de mercancías ha sido la resumida en la **Fig. 1**.

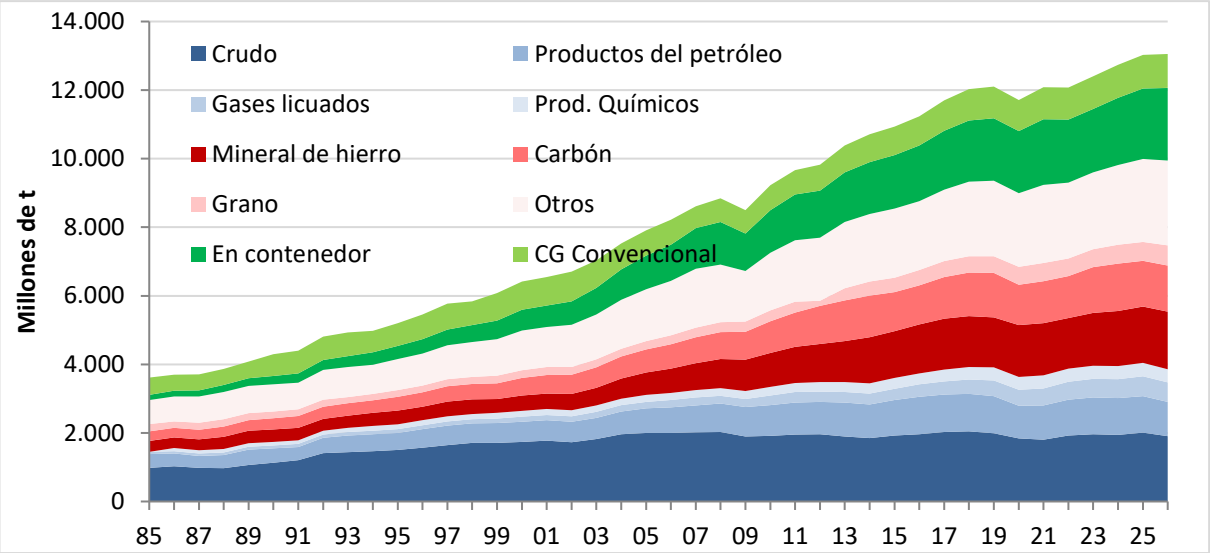


Fig. 1: Comercio marítimo mundial. Datos 2026 estimados. Fuente: Clarksons.

2.2. SERVICIOS DE PASAJE

Es preciso distinguir claramente entre los servicios de transporte marítimo regular de pasajeros y los de crucero turístico.

Los primeros se centran en el transporte de pasajeros y vehículos (*ferries*) en distancias cortas (acceso a islas próximas, cruce de bahías o estrechos) así como buques de pasaje puro. Estos últimos tienden a prestarse cada vez más con embarcaciones de alta velocidad. En Europa existen varias zonas de gran actividad en este último terreno: Canal de la Mancha, estrechos del Báltico, Messina, y tráficos con las islas griegas. En España: el Estrecho de Gibraltar, el transbordo a Canarias y Baleares y los tráficos interinsulares en ambos casos. Dadas las grandes inversiones que exigen estos buques, por sus elevados costes, así como el carácter fuertemente estacional de la demanda de estos servicios, en muchos casos los mismos están regulados por concesiones o contratos con el Estado, como ocurre en España en algunos tráficos.

Por su parte los buques de crucero basan su actividad en el placer de viajar en buques de gran lujo. El mercado de los cruceros de placer tuvo un auge considerable en los últimos 25 años, especialmente en «paquetes» combinados avión + crucero, y contribuyó en buena medida a mantener la actividad de construcción de los astilleros europeos, que en ciertos casos se han especializado en la construcción de estos buques de elevado nivel tecnológico. Atendiendo a la nacionalidad del armador, a 1 de enero de 2026, el 34% de los cruceros y el 64% de las GT están controlados por empresas de EEUU.

En 2019, último año antes de la crisis del COVID, se movieron 4.270 millones de pasajeros de línea regular y 30 millones de pasajeros de cruceros. Ambos sectores se vieron fuertemente impactados por la crisis del COVID, especialmente los buques de crucero, que vieron su actividad prácticamente paralizada en todo el mundo. El número de pasajeros de cruceros aumentó hasta más de 20 millones en 2022 (un 30% por debajo del total de 2019), frente a los cerca de 5 millones tanto en 2021 como en 2020. En 2023 se recuperaron las cifras pre-pandemia y en 2025 se alcanzaron 39 millones de pasajeros, nuevo máximo histórico.

2.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

- **Vital para la economía:** la misión del transporte marítimo no es otra que trasladar mercancías y pasajeros de un puerto a otro, a través del mar, utilizando como medio de transporte el buque mercante.

> Desde un punto de vista de pura teoría económica, su función básica (que incluye necesidades económicas, sociales o militares) es la creación de «utilidad de lugar». Ejemplo: el valor de un poco más de petróleo en Kuwait es relativamente bajo, mientras que ese mismo petróleo situado en una refinería europea tiene un valor mucho más alto, pues con él se pueden obtener los productos energéticos tales como gasolina, gasoil, fuel oil, etc. que precisa el mercado europeo.

En definitiva, el transporte marítimo se constituye en una actividad esencial para la explotación y desarrollo de los recursos económicos a escala internacional y permite que materias primas y productos manufacturados sean transportados desde áreas de baja utilidad marginal a otras de una utilidad marginal más alta.

- **Eficiente:** El flete del crudo o del carbón, apenas si se duplicó entre 1960 y 1990, mientras que el precio del pan o de un sello se multiplicó por 17 y el del tren por 4,5. En los últimos 50 años el coste del transporte marítimo a granel se incrementó en un 70%, mientras que los precios al por menor subían casi en un 700%.

- **Respetuoso con el medioambiente:** Aunque a alguien le podría parecer extraña esta afirmación, debido a la imagen creada por determinados accidentes marítimos que han ocupado las primeras páginas en la prensa, de acuerdo con los datos aportados por la ICS (International Chamber of Shipping), el 88% de la contaminación marítima proviene de tierra.

  Además, el marítimo es el medio de transporte que produce menor consumo de energía y contaminación de la atmósfera por tonelada x milla transportada.

  La **Fig. 2** representa el comercio y la polución accidental desde 1970 hasta 2025, y se aprecia claramente la extraordinaria reducción de los vertidos accidentales de hidrocarburos a pesar del fuerte aumento del volumen transportado por mar.

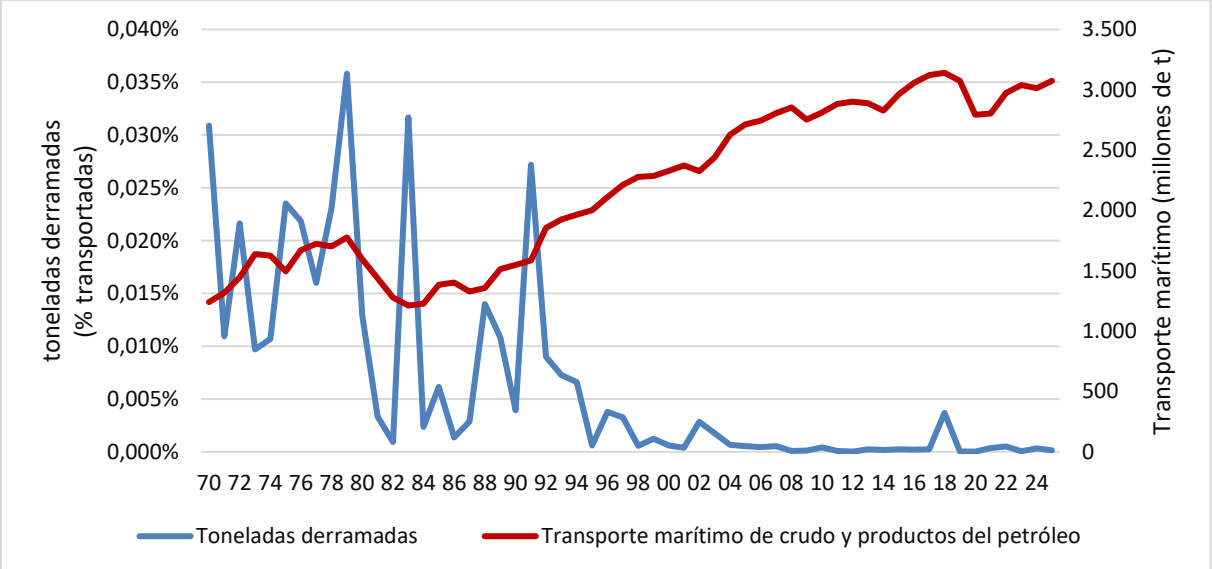


Fig. 2: Evolución del transporte marítimo de crudo, productos y gases licuados (millones de toneladas) y de las t derramadas (en % de las transportadas). Fuente: ITOPF.

- **Mayor grado de internalización de los costes externos**: Esta ventaja, aunque más difícil de cuantificar, resulta de gran importancia.

  El concepto económico de costes externos (o externalidades) hace referencia a ciertos costes, derivados de una actividad, que no se trasladan totalmente a los usuarios en los precios, sino que los soporta la sociedad en su conjunto, de modo que las elecciones económicas de los usuarios resultan distorsionadas por unos precios que no reflejan los costes totales de la actividad de que se trate.

  En el caso del transporte, los principales costes externos son, por orden de importancia, los derivados de la saturación de las infraestructuras (retrasos, consumo adicional, etc.), los accidentes y la mayor contaminación medioambiental. De acuerdo con la teoría económica, la promoción de un modo de transporte con menores costes externos, como es el caso del transporte marítimo, optimizaría el bienestar de la sociedad.

  Un estudio de 2019 de CE Delft para la Comisión[(2)] cuantificó los costes externos del transporte en la UE (27), en 2016, en más de 750.000 millones de €, que representan el 3% del PIB comunitario. El 80% de estos costes se deben al transporte terrestre.

- **Seguro:** El transporte por carretera es responsable de un 96% de todas las muertes por accidentes de transporte. La tasa de muertes en el transporte marítimo (incluyendo la tripulación) es de 1,4 muertos por cada 100 millones de pasajeros x km, 100 en la carretera y 40 en el ferrocarril.

- **Mercado abierto:** El transporte marítimo es un negocio netamente internacional que, debido a la muy abundante información disponible, se comporta como un mercado «casi perfecto», que sigue fielmente las leyes de la oferta y la demanda.

- **Enormemente regulado en el ámbito internacional:** Al desenvolverse en un ámbito internacional y con más de 160 países que realizan comercio a través del mar, la Organización Marítima Internacional (OMI) está continuamente convocando a la comunidad internacional a reuniones donde se plantean y se tratan de resolver todos los problemas de seguridad de la vida humana en la mar y de contaminación del medio marino relacionados con esta actividad.

  Este ha sido el origen de infinidad de Convenios Internacionales que en la actualidad regulan prácticamente todas las materias relacionadas con el mundo marítimo.

- **Actividad intensiva en capital y muy cíclica:** buques de elevada inversión y larga vida útil, oferta rígida a corto plazo y, como consecuencia, fuerte volatilidad de los fletes.

Todo lo anterior justifica sobradamente que las instituciones de la UE incluyan la promoción del transporte marítimo como un elemento importante para conseguir lo que se ha dado en llamar «movilidad sostenible».

3. ELEMENTOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

Al hablar del transporte marítimo es frecuente referirse a los distintos elementos que intervienen en el mismo, que son múltiples y su incidencia sobre el transporte, enormemente variada. Prescindiendo

(2) «*Handbook on the external costs of transport. Version 2019»,* Delft, January 2019. Este estudio no incluye el transporte marítimo.

en este análisis de determinados elementos que configuran de algún modo las posibilidades de realización del transporte, entre los que cabe citar el comercio –base indispensable para la existencia del transporte–; la construcción naval y la ingeniería civil –que permiten disponer de los vehículos e infraestructuras portuarias, respectivamente–; y de determinados elementos institucionales que configuran o conforman las condiciones del transporte o tienen una influencia decisiva sobre él –tales como determinadas asociaciones profesionales internacionales, e incluso la misma política marítima–, cabe clasificar los elementos del transporte marítimo en dos grandes grupos:

- **Elementos personales,** constituidos por el sinfín de personas físicas o jurídicas que participan de una u otra forma en dicho transporte. Entre ellas cabe citar: armador, naviero, capitán, consignatario, cargador, fletador, etc.
- **Elementos reales** (del latín res-rei = 'cosa', es decir: 'objetos físicos'), que intervienen en el mismo, sea de una forma directa –como el propio buque o su cargamento–, o de un modo indirecto, como las diversas infraestructuras del transporte (puertos, canales,…). También debe incluirse dentro de este apartado el flete, retribución del servicio de transporte marítimo.

A continuación se efectúa un somero recorrido por los principales de todos ellos.

3.1. ELEMENTOS PERSONALES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

Constituidos por el sinfín de personas físicas o jurídicas que participan de una u otra forma en el transporte. Entre ellas cabe citar

- **Propietario:** Es la persona, física o jurídica, que ostenta la titularidad registral del buque. El propietario será siempre quien ostente legalmente la propiedad del buque, con independencia de quién arme o explote el buque.
- **Armador:** Es la persona, física o jurídica, que, sea o no propietaria del buque, tiene su posesión y lo dedica a la navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad. En la práctica, es el responsable de la gestión técnico-náutica del buque. Es quien arma (equipa y pertrecha) el buque, preparándolo para prestar el servicio de transporte marítimo en todo momento. En consecuencia, nombra al capitán, pone la tripulación a bordo, se ocupa del mantenimiento del buque y de que éste disponga de los certificados reglamentarios que le habiliten para su explotación comercial, asegura convenientemente el buque, etc. El armador puede disponer del buque, bien por ser asimismo su propietario, bien por gozar de su posesión como arrendatario del mismo.

  Conviene resaltar dos aspectos concretos de esta definición:
  - Al asumir la gestión técnico-náutica, el armador asume también las responsabilidades que se derivan de la misma, en particular, es responsable de los actos de la dotación.
  - La anterior definición de armador no se refiere a ningún tipo de buque concreto. Por tanto, todo buque, ya sea mercante, de pesca, de recreo… tiene un armador (y solo uno).

  En todo caso, puede realizar él mismo directamente la explotación comercial del buque, en cuyo caso adopta también el papel de naviero, o bien puede cederlo a un tercero mediante contrato de fletamento por tiempo.
- **Naviero:** Es la figura central de la explotación económica del buque mercante. Es la persona física o más comúnmente jurídica –en cuyo caso se habla de empresa naviera– que realiza la gestión comercial del buque (la búsqueda de cargas para transportar y contratación con los clientes).

  El desarrollo de la actividad naviera, es decir, la explotación comercial del buque o ejercicio de la empresa marítima, puede ser, por supuesto, efectuado por el propietario del buque, pero también

por una persona diferente que ostente legalmente su posesión, en calidad de armador o de fletador del mismo (concepto este último que se define posteriormente).

Dada la posibilidad de encadenamiento de contratos de utilización del buque (arrendamiento, fletamento por tiempo, fletamento por viaje) y de subfletamento, en un momento dado puede (y, de hecho, es frecuente) que haya más de un naviero (o empresa naviera) implicados en la gestión comercial de un buque.

En inglés, esta terminología es aún más confusa que en español, ya que tanto el propietario, como el armador y el naviero se llaman *shipowner*. A veces se distingue el naviero que realiza la gestión comercial final, llamándole *disponent owner*.

- **Fletante** (en inglés, *owner)*: Tradicionalmente se ha llamado así al cedente (quien cede el buque) en una operación de fletamento. Puede ser:
  - El **armador** de un buque (sea o no su propietario) que cede éste a un naviero mediante un contrato de fletamento por tiempo (*time charter*).
  - El **naviero** (sea o no, a la vez, propietario y/o armador del buque), que pone éste a disposición de un tercero (fletador) mediante fletamento por viaje (*voyage charter*) para que éste desarrolle la actividad propia del transporte marítimo.
- **Fletador** *(charterer)*: Tomador del buque en un contrato de fletamento. De acuerdo con el anterior esquema, puede ser:
  - Un **naviero** que recibe el buque de su armador mediante un contrato de fletamento por tiempo para explotarlo comercialmente.
  - Una persona física o jurídica (exportador, importador, comerciante, etc.) que contrata el servicio del buque para un viaje concreto entre puertos determinados en un fletamento por viaje.
- **Cargador** *(shipper)*: Es el receptor del servicio de transporte marítimo en régimen *tramp*. En las líneas regulares se utiliza más bien la expresión **usuario**. Puede ser el expedidor o el receptor de las mercancías, o bien un transitario o un *trader*.

El siguiente esquema resume, de forma simplificada, cómo pueden distribuirse las principales funciones en la explotación de un buque:

Tabla 1: Principales figuras que intervienen en la explotación de un buque.

<table>
<tr><td colspan="2">PROPIETARIO
Es el titular registral del buque.
↓ Puede explotarlo él mismo o ceder su posesión a un tercero.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ARMADOR
Tiene la posesión del buque y lo dedica a la navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad. Asume la gestión técnico-náutica: dotación, mantenimiento, seguridad y certificados.
↓ Puede asumir también la explotación comercial o cederla mediante un fletamento por tiempo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">NAVIERO (por ejemplo, un fletador por tiempo)
Asume la gestión comercial del buque: decide su empleo comercial y contrata cargas y transportes.
↓ Puede contratar transportes o subfletar el buque o su capacidad.</td></tr>
<tr><td>FLETADOR POR VIAJE
Contrata la realización de uno o varios viajes determinados.</td><td>CARGADOR
Entrega las mercancías al porteador para su transporte. Puede coincidir o no con el fletador.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nota: una misma empresa puede reunir varias de estas condiciones. Por ejemplo, puede ser al mismo tiempo propietaria, armadora y naviera; y un fletador por tiempo puede convertirse, a su vez, en fletante en un subfletamento.</td></tr>
</table>

- **Pasajero** (*passenger*): En los buques de pasaje, ya sean mixtos de carga y pasaje, (ferries, ro-pax), de cruceros, etc., y en algunos buques de carga autorizados a su transporte, los pasajeros son partícipes sustanciales del transporte marítimo, al constituir una de las partes del contrato de pasaje y ser en definitiva, en especial en ciertos tráficos, el cliente que mediante la demanda de los correspondientes servicios, hace posible aquel.

- **Gestor naval** *(ship manager)*: Es una figura no demasiado frecuente en España, pero muy extendida en el extranjero. Por encargo del armador, el gestor naval se ocupa de parte de la explotación del buque, normalmente limitada a todo o parte de la gestión náutica. Pero no se trata de un fletador, ya que opera siempre por cuenta ajena, como agente del armador.

- **Capitán** *(captain o master)*: Es la persona física que, desde el punto de vista jurídico, constituye la máxima autoridad a bordo. Procede del latín *(caput navis),* si bien la raíz inglesa y alemana *(master y schiffer)* indican un sentido dominical del término (amo, dueño, detentador de la propiedad), que tiene su origen en que, durante bastante tiempo coincidieron en muchas ocasiones el capitán y el armador y, en muchos casos, el propietario de la nave. Hoy en día el capitán es el jefe técnico del buque, cada vez con menos diferencias respecto al piloto, si bien responsable del buque y representante de su armador en la mar.

  Las funciones del capitán son de tres tipos: técnicas, comerciales y públicas.
  - Las funciones **técnicas** son las relacionadas con la navegación (derrota, estabilidad, …), el mantenimiento y la conservación del buque, dirección del personal de a bordo, etc.
  - Entre las **comerciales** son de destacar principalmente las relacionadas con la carga y el viaje, firma de conocimientos de embarque en nombre del armador, etc.
  - Y en cuanto a las funciones **públicas**, cada vez ejercidas menos frecuentemente, el capitán es el representante a bordo de la autoridad, en virtud de la titularidad de la patente de navegación (en especial tiene la facultad de tomar medidas para mantener el orden y la seguridad a bordo) y es fedatario público, sin que quepa la merma de estas facultades por orden del armador.

- **Tripulación y Dotación** *(crew o complement)*: Se trata del personal embarcado que presta sus servicios a bordo del buque, a las órdenes del capitán. Hace referencia no sólo al personal técnico-náutico, sino a la totalidad del personal que trabaja habitualmente a bordo (incluyendo, por ejemplo, allí donde los haya, asistentes de cabina, músicos, etc). «Tripulación» es un término jurídicamente impreciso con el que se suele hacer referencia únicamente al personal técnico-náutico.

- **Consignatario** *(shipping agent)*: Representa, en un puerto determinado, al armador y/o naviero del buque, para los que desarrolla toda una serie de operaciones relativas al buque que antiguamente efectuaba el propio capitán durante sus largas estancias en puerto. Sus funciones, que siempre lleva a cabo por encargo y por cuenta del armador o del naviero, son muy amplias:
  - **Contratación de los servicios portuarios** o de otro tipo que se precisen, ya sea derivados del tráfico (practicaje, remolcadores, atraque, estiba...) o de la propia operación del buque (suministros, inspecciones, clasificación...)
  - **Relación con las autoridades en el puerto** (despacho, inspecciones de sanidad, pago de tasas portuarias...)
  - Atención a las necesidades relativas al **personal** del buque (relevos, enfermedades, repatriación...)

- **Agente de carga** (*cargo agent*): Es la persona o empresa que se ocupa de captar y contratar carga por cuenta de una naviera para su embarque en los buques de la línea regular que ésta explota, firmando los conocimientos de embarque por cuenta del naviero. Con frecuencia, esta labor la

ejercen empresas que también actúan como consignatarias para esos mismos y otros buques, por lo que a veces se habla, impropiamente, del «consignatario de la mercancía».

- **Empresa estibadora** (*stevedore company*): Encargada de las operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba en puerto. Estibador es el trabajador portuario de tales empresas.
- **Corredor marítimo o agente de fletamentos** (*bróker*): Persona física o jurídica que desarrolla la intermediación comercial entre el fletante y el fletador, a cambio de una comisión. Es una figura de gran importancia en el mercado de transporte marítimo.
- **Transitario** (*freight forwarder o forwarding agent*): Persona física o jurídica que se ocupa de organizar y coordinar el transporte de mercancías, frecuentemente de carácter multimodal, por cuenta de cargadores o expedidores. Para ello contrata o coordina los distintos servicios necesarios (transporte marítimo y terrestre, almacenamiento, trámites documentales y aduaneros, etc.) y puede efectuar operaciones de «grupaje» o consolidación de pequeñas partidas de mercancías, por ejemplo en un mismo contenedor. En función del contrato, puede actuar como intermediario o asumir frente a su cliente determinadas obligaciones propias del porteador.
- **Agente de aduanas** (*customs agent*): Mandatario de expedidores o receptores de mercancías que se ocupa de la mecánica administrativa de importación o exportación ante la Administración y en nombre de los comerciantes, pagando tasas, cobrando desgravaciones, etc.
- **Corredor de seguros** (*insurance broker*): Agente libre de seguros, intermediario en la contratación de las pólizas de seguros de cascos, protección e indemnización, mercancías, etc. Debe ser un eficaz asesor de la empresa a la que presta sus servicios y obtiene su retribución de las compañías de seguros mediante una comisión sobre las primas.
- **Comisario de averías** (*marine surveyor*): Técnico que actúa por cuenta del seguro o de parte en un peritaje contradictorio. Su función es desarrollar las peritaciones de averías, estimando los daños, estableciendo, en su caso, sus posibles causas y valorando los siniestros.
- **Liquidador de averías** (*general average adjuster*): Profesional libre que interviene en la liquidación de un acto de avería gruesa (concepto que se tratará a lo largo de este máster).
- **Práctico** (*pilot*): Técnico asesor náutico del capitán en las entradas y salidas de puerto.

3.2. ELEMENTOS REALES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

- **El buque**: No nos referiremos especialmente a él, por tratarse con amplitud a lo largo de este máster los distintos tipos que existen, sus tráficos, efectos de la bandera, etc. Nos limitaremos, por tanto, a señalar algunas características fundamentales:
  - Desde el punto vista **jurídico**, se trata de una cosa mueble, hipotecable, identificable y registrable, dotado de nacionalidad y domicilio.
  - Desde el punto de vista **económico,** se trata de un bien de equipo, una unidad de producción, especie de factoría independiente de otras integradas en la propia empresa, que realiza un servicio de transporte (sector terciario), lo que constituye una fase más del proceso productivo.
- **Las infraestructuras:** Están constituidas, en general, por aquellos elementos básicos de carácter fijo que hacen viable la prestación de los servicios de transporte por los elementos móviles –vehículos–. En nuestro caso, se trata de la modalidad marítima del transporte, los vehículos son los buques y las infraestructuras están compuestas por los **puertos** con sus obras de abrigo –

atraques, muelles, canales de acceso, dársenas, tinglados, maquinaria, etc.– y los canales de navegación –Suez, Panamá, San Lorenzo, etc.–.

A veces se incluye a la **construcción naval** como una de las infraestructuras del transporte. De hacerlo así, habría que referirse no solamente a los astilleros de nuevas construcciones, sino también a los de reparaciones, cuyas características, tanto desde el punto de vista técnico, como económico y operativo son esencialmente diferentes.

En general, las infraestructuras del transporte presentan unas características económicas propias, concretamente: su elevado coste, la larga duración de las mismas, los costes de explotación relativamente reducidos en comparación con las inversiones que exigen y el hecho de tratarse, en general, de elementos con los que cabe obtener importantes economías de escala.

– **La carga**: Se presenta de numerosas formas: a granel, ya sea en estado líquido (petróleo, productos químicos, gases...), o en estado sólido (carbón, minerales, grano...); en estado sólido en pequeñas unidades independientes (carga general suelta); en estado sólido agrupada en unidades de diferentes formas y tamaños *(pallets,* cargas pre-eslingadas, contenedores...), etc. Según sea el estado y la condición de la carga, los buques que se utilizan para su transporte, el tamaño de los mismos, así como los elementos de infraestructura que se emplean para embarque y desembarque son distintos: la especialización es hoy también una realidad en el tráfico marítimo.

  En particular, el moderno desarrollo del transporte marítimo se ha efectuado en gran medida sobre un concepto relativamente nuevo: el cambio de forma de la carga. El cambio de forma de la carga es algo enormemente simple: consiste en dotar a ésta de unas características tales que la hagan apta para ser tratada, a efectos de su manipulación y transporte, como si de una carga a granel de fácil manejo se tratase.

  En este sentido, el pre-eslingado de las mercancías, su paletización y, muy especialmente la «containerización», no son sino operaciones de cambio de forma de la carga, para aprovechar las ventajas que para la carga y descarga de las mercancías tiene la mercancía a granel. Pero han dado lugar a nuevos sistemas que han revolucionado el transporte marítimo.

  Otros cambios de forma de la carga son la licuefacción de los gases y de determinados minerales *(slurry),* así como el embarque y desembarque de mercancías rodadas en buques *roll-on/roll-off*. De todo ello, y especialmente en el tráfico regular, con carga general, se han derivado los modernos sistemas multimodales, sin ruptura de la carga, que han reducido los tiempos en puerto de los buques y los costes de embarque y desembarque de las mercancías, a la par que han proporcionado al transporte marítimo una seguridad frente a pérdidas, robos, daños, etc., que anteriormente no tenía, además de hacer compatibles los distintos modos de transporte.

– El **flete** es, en términos generales, el **precio del servicio de transporte marítimo**. Según la modalidad de explotación del buque, son diferentes los costes a los que ha de hacer frente el propietario, armador o naviero fletante y el naviero porteador, de igual forma que difieren las contingencias cubiertas por quien presta el servicio en cada caso.

  Es decir, el término flete se aplica por igual a la **retribución del servicio de transporte marítimo**, por más que este servicio sea distinto (o englobe más o menos componentes) en cada caso. De ahí la conveniencia de aclarar el concepto para evitar confusiones[(3)].

(3) En inglés, la palabra *freight* significa tanto «flete» como «carga». De ahí que en algunas traducciones de textos ingleses se pueda encontrar, impropiamente, «flete» como sinónimo de «carga marítima».

4. ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

En este apartado se definen otros agentes del mercado del transporte marítimo, que se pueden calificar de «influencia indirecta», pero no por ello menos importante, dado que definen el marco técnico, legal, comercial o social en el que se desenvuelve el comercio por vía marítima.

El transporte marítimo es, por su propia naturaleza, una actividad eminentemente internacional. No sería posible el comercio marítimo, como lo conocemos, si cada país pretendiese aplicar sus propias normas. Por ello es fundamental la armonización de su normativa de seguridad en el ámbito internacional, tarea que ha sido encomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a dos agencias:

- La **Organización Marítima Internacional (OMI)**, con sede en Londres. La OMI fue fundada en la Conferencia de la ONU celebrada en Ginebra el 19 de febrero de 1948 y es el organismo internacional responsable de velar por la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del medio ambiente marino, encargada de la normativa sobre seguridad y protección marítima y prevención de la contaminación
- La **Organización Internacional del Trabajo (OIT)**, creada en 1919 por los Estados signatarios del Tratado de Versalles, es la institución mundial a la que la ONU ha encargado la elaboración y supervisión de las normas laborales internacionales. Entre sus peculiaridades figura su carácter tripartito ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas así como la promoción del trabajo decente para todos.

> Estas dos organizaciones elaboran «convenios», que constituyen la base del derecho marítimo. Es muy importante comprender que los convenios internacionales no son leyes. No son aplicables directamente. Son modelos aceptados internacionalmente, a partir de los cuales cada Estado puede desarrollar su propia legislación. Esto no garantiza que todos los países tengan exactamente las mismas normas, pero facilita que la mayoría sí la tengan en los asuntos fundamentales y ayuda a evitar una legislación marítima mal elaborada o incongruente.

Junto a la normativa internacional, el transporte marítimo está sujeto a una amplia legislación de la **Unión Europea**. En algunos casos, esta normativa incorpora o desarrolla los estándares internacionales y, en otros, establece requisitos propios, especialmente en materias como seguridad marítima, medioambiente y descarbonización, mercado interior o derechos de los pasajeros.

La **Comisión Europea**, y en particular su Dirección General de Movilidad y Transportes (**DG MOVE**), desempeña un papel central en el desarrollo de la política europea de transporte marítimo. La **Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)** presta asistencia técnica y operativa a la Comisión y a los Estados miembros para la aplicación de la normativa marítima europea.

La organización institucional de la Unión Europea, su proceso de toma de decisiones y el desarrollo de la política marítima europea se estudiarán con mayor detalle en el segundo semestre, en la asignatura *Transporte Marítimo*.

Otro actor del proceso normativo son las **Sociedades de Clasificación** (SSCC). Son organizaciones no gubernamentales que establecen y mantienen las normas técnicas para la construcción y el funcionamiento de buques y estructuras en alta mar. Este mecanismo de autorregulación, propio del sector

marítimo, surgió a mediados del siglo XVIII, de los esfuerzos de los aseguradores para comprobar si los buques que aseguraban estaban en buen estado.

El Certificado de Clase que emiten se mantiene como el principal soporte de su autoridad. Un armador necesita tener su buque clasificado para poder asegurarlo y algunos gobiernos exigen que un buque esté clasificado. Sin embargo, la importancia del Certificado de Clase va más allá. Es el criterio del sector para determinar que un buque está construido y mantenido como es debido.

En 1968 se creó la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (International Association of Classification Societies - IACS), cuyos 12 miembros controlan más del 90% del mercado mundial de clasificación y que tiene principalmente dos objetivos:

- conseguir una mayor uniformidad entre las reglas desarrolladas por sus miembros
- constituir un grupo representativo que pueda interactuar con otras organizaciones legisladoras, especialmente la OMI, que en 1969 le concedió el «estatus consultivo».

Existen además otras muchas asociaciones directamente ligadas al transporte marítimo y con influencia en el proceso regulatorio, que cuentan con estatus consultivo en la OMI, de las que conviene destacar:

- **International Chamber of Shipping (ICS):** Es la principal asociación internacional de empresas navieras. Sus miembros son las asociaciones nacionales de armadores y representan más del 80% de la flota mercante mundial. ICS está presente en los principales foros internacionales de debate en el ámbito marítimo, en particular la OMI y la OIT, en cuestiones técnicas, medioambientales, jurídicas, comerciales, laborales y sociales.

  Entre sus funciones destacan la defensa de los intereses del transporte marítimo internacional; la participación en el desarrollo de la normativa internacional; la coordinación de las posiciones de sus miembros; y la elaboración de información, guías y publicaciones dirigidas a facilitar la aplicación de dicha normativa por las empresas navieras.

  ICS representa a los distintos segmentos del transporte marítimo (graneleros, petroleros, portacontenedores, buques de pasaje, entre otros) y, en el ámbito laboral y social, coordina la representación de los armadores en las reuniones marítimas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  En 2011, ICS se fusionó con la International Shipping Federation (ISF), creada en 1909 y tradicionalmente encargada de los asuntos laborales y sociales. La denominación ISF se mantiene únicamente en algunas publicaciones y productos.

- **World Shipping Council (WSC):** Representa a las empresas que prestan servicios regulares. Sus asociadas operan buques portacontenedores, buques de carga rodada y buques portavehículos que representan aproximadamente el 90% de la capacidad mundial de buques de línea regular. En conjunto, estos servicios transportan alrededor del 60% del valor del comercio marítimo mundial, es decir, más de 4 billones de dólares de mercancías al año. Su objetivo es proporcionar una voz coordinada para el sector del transporte marítimo de línea regular con los responsables políticos y otros grupos de la industria.

- **International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO):** Desde 1970 agrupa y representa los intereses de los Armadores Independientes de Buques Tanque (es decir, empresas que no son de titularidad estatal ni vinculadas directamente a empresas refineras) y actúa como portavoz de las mismas en los principales foros internacionales. Sus objetivos son fomentar un mercado de buques tanque (petroleros, quimiqueros y gaseros) libre y competitivo, trabajar por la seguridad en la mar y la protección del medio ambiente.

- **International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO):** Creada en 1980 en Londres, representa los intereses de los armadores, gestores y operadores de buques graneleros.

- **Baltic and International Maritime Council (BIMCO)**: BIMCO constituye la mayor asociación privada comercial del mundo marítimo. Creada en Copenhague en 1905, está integrada por unos 2.100 miembros de 120 países que representan alrededor del 64% del tonelaje de la flota mundial. Sus miembros incluyen armadores, brókeres, agencias, clubes de P&I y otras organizaciones.

  Los objetivos estratégicos de BIMCO son defender el libre comercio y el acceso a los mercados, facilitar y armonizar la actividad comercial, promoviendo la calidad, seguridad y protección. Una de sus principales y más importantes actividades es la elaboración y permanente actualización de formularios-modelo de documentos contractuales marítimos que se han convertido en estándares del mercado: pólizas de fletamento, conocimientos de embarque, contratos de compraventa (MOA), etc. BIMCO tiene un Comité Documentario que se ocupa de perfeccionar y mantener actualizados sus formularios.

- **International Transport Workers' Federation (ITF):** Federación sindical internacional de sindicatos de trabajadores del transporte. Representa los intereses de los marinos de todo el mundo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y trabajo a bordo y proteger los intereses y derechos de los trabajadores. Representa también a los trabajadores en la reuniones tripartitas de la OIT.

- **International Union of Marine Insurance (IUMI):** Representa a las aseguradoras marítimas nacionales e internacionales y examina cuestiones de interés para el sector de los seguros marítimos en todo el mundo.

- **International Group of Protection and Indemnity Clubs (P&I Clubs):** Agrupa a los Clubes de Protección e Indemnización, mutuas de seguros que surgen a finales del siglo XIX que protegen de las responsabilidades derivadas de la explotación del buque, bien sean éstas contractuales o legales. Reparten a prorrata sus costes entre sus miembros, que son las propias empresas navieras. Cada buque paga anualmente una cantidad en función de su GT en concepto de anticipo y, al terminar el ejercicio, se reclama, en caso necesario, la derrama correspondiente.

5. MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO.

En el comercio mundial y, por tanto, también en el mercado del transporte marítimo, cabe distinguir principalmente dos ámbitos claramente diferenciados, que vienen determinados por dos modalidades de prestación del servicio de transporte:

a) **Tráficos *tramp*:** Como ya se ha indicado, la mayor parte de los países desarrollados han agotado sus materias primas, por razones obvias de proximidad, y precisan importarlas. Son excepción los EE.UU., Canadá y Australia, por su historia, mucho más reciente y su baja densidad de población. China, a pesar de estar considerada, aún hoy día, como una economía *emergente*, desarrolló a partir sobre todo del año 2000 una enorme capacidad industrial, lo que la convirtió en el primer importador mundial de materias primas.

   Se trata, en general, **productos sin ninguna o con poca elaboración** y, por tanto, de un **valor específico** (por unidad de peso o volumen), **relativamente bajo**, casi siempre menos de 500 $/t, por lo que no pueden soportar un elevado coste del transporte.

   Por ello, en estos productos es especialmente importante **reducir al mínimo el coste de transporte** por unidad de carga transportada. Por éste y otros motivos, en estos tráficos las mercancías se mueven en **grandes partidas** (de decenas e incluso cientos de miles de toneladas). Las distancias

son asimismo relativamente grandes, del orden, en general, de varios miles de millas. Por todo ello, no existe prácticamente otra alternativa para su transporte que el modo marítimo. Estos tráficos constituyen la parte más importante de la demanda de transporte marítimo en términos de tonelaje, alrededor del 75%.

Éste es el caso sobre todo del crudo, mineral de hierro, carbón, cereales, etc. (aunque también se transportan en este régimen productos elaborados del petróleo, productos químicos y gases licuados). Normalmente se transportan **a granel y en cargamentos completos**, generalmente de gran tamaño, en buques que son fletados especialmente para cada transporte, constituyendo lo que se llaman **tráficos *tramp***, equivalentes a los transportes discrecionales por carretera. Los servicios de transporte se suelen contratar para **uno o pocos viajes**, quedando a continuación el buque libre de tomar otra carga para un puerto cualquiera, llevando una vida errante (de ahí su nombre: *tramp* = vagabundo).

Los buques utilizados en estos tráficos se proyectan específicamente para transportar un determinado tipo de carga a granel en condiciones adecuadas de seguridad y de economía.

b) Servicios de líneas regulares: Tradicionalmente, por el contrario, los países en vías de desarrollo, que disponen de abundantes materias primas, debían importar **productos manufacturados** de toda índole, por no disponer de industria propia suficiente. Asimismo, los países desarrollados se han especializado en determinados tipos de productos, que exportan a los demás. De nuevo en este caso, desde comienzos de este siglo,

China constituye un caso singular, por haberse convertido en el primer exportador mundial de productos manufacturados, a pesar de ser considerada como una economía *emergente*.

También algunas materias primas, de valor elevado y en general perecederas, como café, algodón, tabaco, cacao, té, frutas, etc. se transportan habitualmente en **partidas relativamente pequeñas**. Sin duda, el kilo de ordenador, o de televisores, o incluso de café, resulta mucho más caro que el de carbón. Es decir, estas mercancías tienen **un valor específico, por unidad de peso o volumen, mucho mayor**. Las partidas, por los mismos motivos, tienen un tamaño medio mucho menor, de modo que resulta casi imposible obtener un cargamento del volumen suficiente para llenar un buque completo, por lo que se transportan habitualmente en buques que sirven **itinerarios determinados**, con **salidas previamente anunciadas**, que ofrecen su bodega a **todos los cargadores que deseen utilizarlas simultáneamente**.

Los servicios prestados por estos buques se conocen como **Servicios de Líneas Regulares** y las mercancías que en ellos se transportan, como **carga general**. Hoy en día, alrededor del 70% de estas mercancías se transporta en contenedores.

Si bien el tonelaje total de mercancías que se transportan en régimen de línea regular es mucho menor que el de las transportadas en régimen *tramp* (alrededor del 25% del total), los fletes pagados por estos servicios son en conjunto **sensiblemente mayores que los abonados por todos los transportes de graneles**.

Ello se debe, no sólo al mayor valor de las mercancías, a que ya se ha hecho referencia, sino, principalmente, al **mayor coste de la manipulación** (carga, descarga, estiba y desestiba) de este tipo de mercancías, que además requieren un cuidado especial para evitar su deterioro. En la manipulación de cargas secas a granel (carbón, grano, etc.) las velocidades de carga-descarga son muy superiores a las de la carga general convencional, si bien la generalización del uso de los contenedores ha elevado enormemente su productividad.

En todo caso, la importancia económica de los servicios regulares es muy elevada y comparable a la de los servicios *tramp*.

En la práctica, los tráficos *tramp* y los servicios de líneas regulares constituyen dos mercados muy diferentes en casi todos los aspectos, existiendo poca relación entre ambos (ver **Tabla 1**).

Tabla 2: Características y diferencias entre tráficos tramp y servicios de líneas regulares.

Concepto	Tráficos *Tramp*	Líneas Regulares
Tipos de mercancías	Cargamentos homogéneos. Materias primas o poco elaboradas, de bajo valor específico. A granel.	Cargamentos heterogéneos. Mercancías elaboradas o materias Primas valiosas y/o perecederas. Envasadas y/o en contenedores.
Cargas típicas	Graneles líquidos: petróleo crudo y derivados, gases licuados, productos químicos. Graneles sólidos: carbón, mineral de hierro, otros minerales, grano, madera.	Carga general convencional (*break bulk*), contenedores, cargas rodadas (vehículos y semi-remolques), refrigeradas.
Buques típicos	Buques tanque. Graneleros (*bulk carriers*). OBOS (mixtos).	Portacontenedores celulares. Roll-on/roll-off. Polivalentes convencionales. Cargueros frigoríficos.
Cargadores	Uno o muy pocos.	Numerosos (incluso miles por buque).
Itinerarios	Discrecionales (*tramp*).	Fijos y predeterminados.
Mercado	Muy transparente y competitivo. La oferta y la demanda determinan directamente el nivel de los fletes.	Concentrado. Cooperación operativa mediante alianzas, consorcios y otros acuerdos sujetos a las normas de competencia.
Fletes y condiciones	Se negocian en cada caso, normalmente mediante brókeres.	Contrato de Adhesión.
Documento contrato	Póliza de fletamento + Conocimiento de embarque.	Conocimiento de embarque (*bill of lading*).